คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๘๗/๒๕๖๘

บริษัท ก จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นาย ง จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง, ๑๐ วรรคสอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง โจทก์ออกหนังสือเตือนและทำบันทึกให้ปรับปรุงตัว หากกระทำผิดซ้ำ โจทก์มีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และหากมีความเสียหายพนักงานไม่ติดใจและยินดีให้โจทก์สงวนสิทธิการจ่ายเงินค้ำประกันการทำงาน ต่อมาจำเลยร่วมได้ยื่นหนังสือลาออกไม่บอกกล่าวล่วงหน้าโดยให้มีผลในทันที ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นหนี้อื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำงานโดยตรงจึงไม่สามารถนำมาหักได้แม้จำเลยร่วมจะยินยอมให้หักก็ตาม จึงมีสิทธิได้รับคืนเงินประกัน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างนาย ง เป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โจทก์หักค่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการทำงานเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยเริ่มหักตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา จากนั้นในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ นาย ง มีพฤติการณ์ไม่สุจริต คือ รถคันที่นาย ง ขับเพื่อใช้การปฏิบัติงานของโจทก์ มีการปิดบังอำพรางกล้องหน้ารถ ๒ ครั้ง และได้รับแจ้งการร้องเรียนจากบริษัท ป จำกัด ในการปิดบังอำพรางกล้องหน้ารถของนาย ง อีก ๑ ครั้ง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ โจทก์เรียกนาย ง เข้าพบเพื่อชี้แจงถึงพฤติกรรมดังกล่าว โจทก์ออกหนังสือเตือนและพักงานเพื่อการลงโทษโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ๗ วัน และทำบันทึกให้นาย ง ปรับปรุงตัว หากกระทำผิดซ้ำ โจทก์มีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และหากมีความเสียหายจากการกระทำของผู้ว่าจ้าง และตามกฎระเบียบของโจทก์ พนักงานไม่ติดใจและยินดีให้โจทก์สงวนสิทธิการจ่ายค่าจ้าง เงินค้ำประกันการทำงาน และโจทก์จะล็อกชื่อในระบบหลังจากวันที่เลิกจ้าง ๒ เดือน เพื่อตรวจสอบความเสียหาย โดยมีค่าเสียหายหลังจากหักแล้ว ๑๔,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นาย ง ได้ยื่นหนังสือลาออกโจทก์ให้มีผลในทันที โดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของโจทก์ซึ่งจะต้องแจ้งลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่มีพนักงานทดแทน ทั้งไม่สามารถหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแทน ทำให้โจทก์เสียหายไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามแผนการขนส่งที่โจทก์ควรจะได้รับ เนื่องจากนาย ง ไม่ได้ขับรถขนส่งน้ำมันตามแผนที่กำหนด ๒๙๑,๕๘๔.๕๒ บาท ซึ่งสูงกว่าค่าประกันการทำงานของนาย ง ที่โจทก์หักไว้ถึง ๒๖๙,๐๘๔.๕๒ บาท เมื่อนาย ง ลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามข้อบังคับของโจทก์และสัญญาจ้าง นาย ง จึงไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินประกันส่วนที่เหลือ ต่อมาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นาย ง ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าโจทก์ในฐานะนายจ้างไม่คืนหลักประกันการทำงานให้แก่นาย ง จำเลยในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีคำสั่งให้โจทก์คืนหลักประกันการทำงาน ๒๒,๕๐๐ บาท

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จให้นาย ง ซึ่งโจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จำเลยให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้เรียกจำเลยร่วม ให้การด้วยวาจาว่า คำสั่งของจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันที่เป็นเงินและลูกจ้างกระทำในทางการที่จ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง เช่นนี้ จึงมีสิทธินำเงินดังกล่าวไปชดใช้ให้นายจ้างได้ตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกัน หรือตามข้อตกลง หรือตามความยินยอมของลูกจ้าง ดังนั้น การที่นายจ้างจะมีสิทธิหักเงินประกันหรือนำเงินประกันไปชดใช้ค่าเสียหายได้นั้นในเบื้องต้นนายจ้างจะต้องได้รับ ความเสียหายก่อน หากนายจ้างไม่ได้รับความเสียหายก็ย่อมไม่มีสิทธิดำเนินการดังกล่าวได้ นายจ้างจะอาศัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คำสั่ง หรือประกาศของนายจ้างมาหักเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายของลูกจ้าง โดยที่ลูกจ้างไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อมไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าวัตถุประสงค์ของการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายขยายไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือขยายไปตามอำเภอใจของนายจ้าง นอกจากนี้ ในการคืนเงินประกันการทำงาน นายจ้างจะนำหนี้อื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำงานมาหักไม่ได้ แม้ลูกจ้างจะยินยอมให้หักก็ตาม เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อตกลงจึงเป็นโมฆะไม่มีผลใช้บังคับ การที่จำเลยร่วมกระทำผิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโจทก์ หรือลาออกโดยผิดระเบียบ ล้วนเป็นการกระทำที่มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดยตรง แม้โจทก์อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้ แต่ค่าเสียหายดังกล่าวย่อมถือเป็นหนี้อื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำงานโดยตรง จึงไม่สามารถนำมาหักได้ แม้จำเลยร่วมจะยินยอมให้หักก็ตาม เพราะเป็นการขัดต่อกฎหมาย เมื่อจำเลยร่วมลาออก โจทก์จึงต้องคืนเงินหลักประกันการทำงานแก่จำเลยร่วมเต็มจำนวน เมื่อโจทก์ยังไม่คืนเงินหลักประกันการทำงานให้จำเลยร่วมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่จำเลยร่วมลาออก โจทก์จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ การที่จำเลยสอบสวนและวินิจฉัยว่า เหตุที่โจทก์ยกขึ้นอ้างทั้งหมดมิใช่เหตุตามกฎหมายที่จะสามารถยกขึ้นอ้างเพื่อหักหลักประกันการทำงานของจำเลยร่วมได้และมีคำสั่งให้โจทก์คืนหลักประกันการทำงานพร้อมดอกเบี้ย จึงชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวของจำเลย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยแล้วว่า การลาออกของจำเลยร่วมแม้จะเป็นการไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะโดยระเบียบของโจทก์หรือกฎหมายก็ตาม โจทก์ไม่มีสิทธิอ้างเหตุดังกล่าวมาเพื่อเป็นเหตุไม่คืนเงินหลักประกันแก่จำเลยร่วม จึงเท่ากับว่าศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยครบถ้วนแห่งประเด็นในคดีแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง ได้กำหนดไว้ว่า กรณีนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ หากเกิดความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้าง นายจ้างสามารถนำไปหักจากเงินประกันการทำงานได้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงจำเลยร่วมในฐานะลูกจ้างกระทำความเสียหายซึ่งเป็นความเสียหายอันเกิดจากการกระทำในทางการที่จ้าง และจำเลยร่วมยินยอมให้หักเงินค่าเสียหายกับเงินประกันการทำงาน โจทก์จึงสามารถนำเงินหลักประกันไปชดใช้ค่าเสียหายได้นั้น ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า การที่นายจ้างจะมีสิทธิหักเงินประกันหรือนำเงินประกันไปชดใช้ค่าเสียหายได้นั้น ในเบื้องต้นนายจ้างจะต้องได้รับความเสียหายก่อน หากนายจ้างไม่ได้รับความเสียหายก็ย่อมไม่มีสิทธิดำเนินการดังกล่าวได้ นายจ้างจะอาศัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คำสั่งหรือประกาศของนายจ้างมาหักเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายของลูกจ้าง โดยที่ลูกจ้างไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อมไม่ได้ ในการคืนเงินประกันการทำงาน นายจ้างจะนำหนี้อื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำงานมาหักไม่ได้ แม้ลูกจ้างจะยินยอมให้หักก็ตาม การที่จำเลยร่วมกระทำผิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของโจทก์ หรือลาออกโดยผิดระเบียบ ล้วนเป็นการกระทำที่มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์โดยตรง แม้โจทก์อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้แต่ค่าเสียหายดังกล่าวย่อมถือเป็นหนี้อื่นที่ไม่ใช่ค่าเสียหายจากการทำงานโดยตรงจึงไม่สามารถนำมาหักได้ แม้จำเลยร่วมจะยินยอมให้หักก็ตาม อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการอุทธรณ์ใต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
